



ORDENANZA N° 029/2020 J.M.

POR LA QUE SE MODIFICA Y AMPLIA LA ORDENANZA N° 25/97 "POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS AMPLIATORIAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS COMERCIALES Y DOMICILIARIOS EN LA VIA PUBLICA, PROHIBICION DE QUEMA DE BASURA (RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DOMICILIARIOS, HOSPITALARIOS Y ENVASES DE AGROQUIMICOS)".-

VISTO: El Mensaje N° 337/J.M., por la cual el Ejecutivo Municipal eleva el Proyecto de ampliación de la Ordenanza N° 23/92 J.M. "POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS AMPLIATORIAS PARA EL CONTROL DE RUIDOS MOLESTOS"; la Ordenanza N° 25/97 J.M. "POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS AMPLIATORIAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS COMERCIALES Y DOMICILIARIOS EN LA VIA PUBLICA, PROHIBICION DE QUEMA DE BASURA (RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DOMICILIARIOS, HOSPITALARIOS Y ENVASES DE AGROQUIMICOS)" y la Ordenanza N° 50/97 J.M. "POR LA QUE SE AMPLIAN LAS NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN RELACION A LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y DESAGÜES", contemplando la necesidad de que las mismas se adecuen las normativas ambientales vigentes y a los efectos de precautelar los derechos de los ciudadanos y quienes desarrollan sus actividades en el Distrito de Ciudad del Este, para estudio y consideración del organismo legislativo, y;

CONSIDERANDO; Que, la Junta Municipal tiene facultad de dictar ordenanzas, normas de cumplimiento obligatorio en Ciudad del Este, conforme lo establece la ley 3966/2010, y, viendo la necesidad de ampliar la Ordenanza N° 25/97 J.M. "POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS AMPLIATORIAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS COMERCIALES Y DOMICILIARIOS EN LA VIA PUBLICA", el dictamen favorable de las comisiones asesoras permanente de Legislación, de Salud, Higiene y Salubridad, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 06 de noviembre del año 2020, Según Acta N° 324. **Por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

Artículo 1°.- Objeto. Establecer, regular y aplicar un régimen jurídico y administrativo en Ciudad del Este, a la producción responsable de los residuos sólidos y gestión de políticas para el desecho de los mismos. La presente regulación tiene utilidad práctica al generar un orden legal previniendo la reducción de los mismos, evitando situaciones de riesgo para la salud humana, mejorando la sostenibilidad de la calidad ambiental, evitando la práctica de quema de residuo sólido urbano y domiciliario como mecanismo de reducción o eliminación final.-

En efecto, se establece esta ordenanza Municipal dentro de la previsión de la Ley N° 3966/2010 "ORGANICA MUNICIPAL"; en concordancia con la Ley N° 716/96 "DELITOS CONTRA MEDIO AMBIENTE", Ley N° 3956/09 "GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY" y la Ley N° 5211/14 "CALIDAD DEL AIRE".-

Artículo 2°.- Para mejor interpretación de los términos, se definen:

a) Quema de basura: Práctica inadecuada e irracional, que genera impactos negativos significativos en el medio físico ambiental (suelo, agua y aire) y contamina el ambiente, produciendo enfermedades a las personas y otros seres vivos.-

b) Residuos hospitalarios: Desechos producidos por una instalación de salud, considerados de alta peligrosidad contaminante para el medio ambiente y las personas. Se clasifican en: No Peligrosos (biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios comunes); Peligrosos: {Infeccioso o de riesgo (biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes, animales), - Químicos (fármacos, Fito tóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores, presurizados, aceites usados), - Radiactivos.-

c) Lugares de vulnerabilidad de contaminación: recursos hídricos, suelo, atmosfera.-

d) Consecuencias que genera la quema de basura: Provoca gran cantidad de sustancias químicas dañinas a la humanidad y genera contaminantes para el ambiente, expiden monóxido de carbono, dióxido de azufre, material particulado, anhídrido carbónico, cuando la práctica es



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 029/2020 J.M.

realizada a cielo abierto liberan diferentes tipos de elementos contaminantes en el ambiente, como ser metales pesados tóxicos, químicos tóxicos productos de la combustión incompleta y nuevos químicos dispersados por efecto eólico, como cenizas volátiles y cenizas sedimentadas y provoca lixiviados por efecto de la precipitación sobre la estructura y textura del suelo.-

e) Generación de impactos en el medio ambiente y sobre la salud humana: la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que la quema de basura, produce gases tóxicos y por ende daña la salud de las personas, debido a la contaminación del ambiente producida por esta práctica, producen enfermedades respiratorias, de la piel, de los ojos, reacciones alérgicas, obstrucción pulmonar, dengue, también advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; actualmente la contaminación del aire considerada uno de los más graves problemas ambientales que enfrentan las comunidades.-

f) Clasificación de la basura: los residuos **orgánicos** más comunes generados por las actividades antrópicas, como alimentos, papeles, cartones y los **inorgánicos** generados por plásticos, vidrios y metales, algunos **peligrosos** como los envases de plaguicidas, pilas y tubos fluorescentes; normalmente los criterios utilizados por la ciudadanía, en la disminución o eliminación final de estos residuos entran en la práctica de quema, en cualquier sitio dentro del municipio, observado permanentemente por la población.-

Artículo 3°.- Queda prohibida la quema o incineración de residuos sólidos urbanos y domiciliarios. Son agravantes: la quema realizada a cielo abierto, en las riberas de cursos hídricos, lagos, lagunas, humedales, manantiales, arroyos, ríos.-

Los métodos adecuados de la disposición final de los residuos son las prácticas de: relleno sanitario, incineración por los medios autorizados, compostación o compostaje y la recuperación; tienen como propósito reducir el volumen de los residuos.-

Artículo 4°.- Queda prohibida la quema o incineración a cielo abierto en los sitios urbanos o domiciliarios de los envases de agroquímicos peligrosos para el medio ambiente y la salud de las personas, como sistema de la disposición final de estos residuos, estos tipos de actos están condicionados en las normativas técnicas y legales regulados por organismos competentes del Estado.-

Artículo 5°.- Queda prohibido la acumulación temporal y quema a cielo abierto de los residuos sanitarios conocidos como patológicos, en cualquiera de los lugares, sean públicos o privados, por peligrosidad que genera, elementos poluyentes y contaminantes que podrían ocasionar enfermedades en la salud de las personas, el sistema de disposición final de estos residuos se encuentran regulados por organismos del Estado.-

ETAPA PROCEDIMENTAL:

Artículo 6°.- La aplicación de las normas administrativas, quedaran exclusivamente bajo la competencia del Ejecutivo Municipal y la ejecución en la práctica, a través de las unidades administrativas responsables: Dirección de Medio Ambiente, inspectores de la División Salubridad e Higiene, y fiscales de la División Control e Inspección Ambiental, deberán coadyuvar la policía municipal de tránsito, que tendrá la responsabilidad de monitorear y controlar las actos contrarios a la presente ordenanza, practicadas por personas físicas o jurídicas dentro del municipio de Ciudad del Este.-

Artículo 7°.- Los funcionarios de las Unidades Administrativas responsables podrán realizar procedimientos e intervenciones en cualquiera de los lugares sean públicos o privados, en caso de registrarse practica de polución sonora. Se requerirá la intervención de la Justicia Ordinaria, principalmente cuando exista flagrancia en la trasgresión de la ley N° 3966/2010 "ORGANICA MUNICIPAL"; en concordancia a la Ley N° 716/96 "DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE", Ley 3956/09 "GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 029/2020 J.M.

PARAGUAY" y la Ley N° 5211/14 "CALIDAD DEL AIRE", o en caso de negativa a la intervención del Funcionario Municipal.-

Artículo 8°.- Los funcionarios intervinientes en el hecho registrado, deberán actuar de conformidad a lo establecido en el artículo 97 de la ley 3966/2010, en caso necesario solicitar el auxilio de la Justicia Ordinaria. En caso de constatarse hechos graves al medio ambiente y coexistiesen hechos punibles conexos, deberá informarse al Ministerio Público.-

**MARCO LEGAL, SANCIONES APLICABLES
COMPETENCIA JUZGADO DE FALTAS MUNICIPALES**

Artículo 9°.- Las denuncias en relación a la transgresión de la presente ordenanza, podrán ser realizadas de manera escrita por los medios administrativos que rige a la Municipalidad de Ciudad del Este, en los casos de urgencias, podrán ser realizados por los medios telemáticos ante los Funcionarios habilitados por las Unidades Administrativas, cuya actuación deberá ser consecuente al reclamo del ciudadano. En caso de tener conocimiento de transgresión a la presente ordenanza por medios de comunicación televisiva, radial o escrita, como también por medio plataforma de las diferentes redes sociales, los funcionarios deberán actuar de Oficio.-

Artículo 10°.- Las sanciones aplicables a los infractores, serán clasificados de acuerdo a la magnitud, gravedad y duración de la intensidad de las acciones, como también en el impacto que genera en el medio físico ambiental. Si el hecho se registrase en viviendas particulares, salones de eventos, y, aquellos que realizasen en zonas sensibles, será calificado agravante, en estos casos deberá darse cumplimiento a la ley N° 3966/10 "Orgánica Municipal", en el capítulo II de las SANCIONES en el Artículo 79, la valoración de los hechos denunciados estará a cargo del Juzgado de Faltas interviniente.-

Artículo 11°.- Los locales comerciales y de servicios, instalados en los espacios públicos de propiedad municipal (plazas, parques, áreas verdes, avenidas, paseo central, veredas, franja de dominio de los recursos hídricos y otros lugares considerados de bien público), que realizaren quema de residuos, serán sancionados con la clausura definitiva y posterior demolición o retiro de la estructura existente en el lugar.-

Artículo 12°.- Toda persona física o jurídica, que realizasen practicas o que den autorización, para realizar quema de residuos urbanos y domiciliarios en los lugares a cielo abierto mencionado en el Artículo 3°, de la presente ordenanza, será sancionado con pena de multa hasta 20 y 30 jornales mínimos diarios, en caso de reincidencia o el grado de responsabilidad ambiental, con agravante si el hecho se registrase en las riberas de cauces hídricos, que será determinado por el Juzgado de Faltas municipales, durante el proceso sumarial, los datos y antecedentes serán elevadas al Ministerio Público para la persecución penal.-

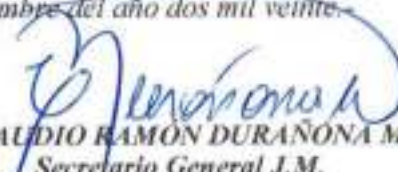
Artículo 13°.- Las personas físicas o jurídicas o el que autorice quema de residuos hospitalarios conocidos como patológicos a cielo abierto, serán sancionados con una multa de 50 jornales mínimos diarios, los antecedentes deberán ser remitidos al Ministerio Público para la persecución penal correspondiente y al Ministerio de Salud Pública y bienestar social para su toma de razón.-

Artículo 14°.- Las personas físicas o jurídicas y/o el que autorice quema de residuos de envases químicos de agrotóxicos a cielo abierto, serán sancionados con una multa de 50 jornales mínimos diarios. Los antecedentes deberán ser remitidos al Ministerio Público para la persecución penal correspondiente.-

El Juzgado de Faltas podrá clausurar locales comerciales o actividades habilitadas por la Municipalidad de Ciudad del Este, según criterio del Juzgado de Faltas intervinientes en casos graves.-

Artículo 15°.- COMUNICAR; a quienes corresponda, cumplido archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil veinte.


CLAUDIO RAMÓN DURANA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.